



מש - 35א

מספר סידורי של הביטחון
(לשימוש פנימי)

אגרת חוב

שנערכה ביום 23.07.2025 ב- חיפה ונחתמה במועד כאמור בשולי אגרת החוב

לטובת בנק הפועלים בע"מ

על ידי:

שם: א.א.י.פ.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ מס' זיהוי: 515246833 כתובת: 52 חיפה מיקוד 3296279
 שם: מס' זיהוי: כתובת:
 (להלן ביחד ולחוד: "הממשכן")

החייב לצורך אגרת החוב הים (בחר אחד או יותר מהבאים) (להלן: "החייב"):

☒ הממשכן.☐ אדם אחר (או אחרים) כמפורט להלן (להלן ביחד ולחוד: "הנערב"):

שם: מס' זיהוי: כתובת:
 שם: מס' זיהוי: כתובת:

1. הסכומים המובטחים

1.1 ☐ כלל החיובים - ללא הגבלה בסכום
 1.1.1 כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מאת החייב: בקשר עם מתן שירותים בנקאיים לחייב, או בקשר לחבובות אחרות של החייב לבנק (לרבות בקשר לחבובות בגין ערבויות לצד שלישי) או בכל דרך אחרת; בין שהסכומים כאמור מגיעים או שיגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים (כהגדרתם בסעיף 2 להלן) או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט ע"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.1.2 כל סכום אחר המגיע או שיגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשכן;
 והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.2 ☒ שירותים בנקאיים מסוימים

1.2.1 כל הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מהחייב: בקשר עם אשראי על פי מסמך שכותרתו ערבות בנקאית מיום 23.07.2025 בסכום קרן של 3,443,505 ש"ח שיקבל או שיקבל החייב, בין שהסכומים כאמור מגיעים או שיגיעו מהחייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין אם החייב התחייב בהם ובין אם יתחייב בהם בעתיד, בתור חייב, ערב, מסב או בדרך אחרת כלשהי; העומדים לפירעון לפני מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים או לאחר מכן; המגיעים באופן מוחלט או בתנאי, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה סכומי קרן, ריביות מכל סוג שהוא (כולל ריבית פיגורים) עמלות והוצאות לסוגיהן, הוצאות מימוש, שכ"ט ע"ד, דמי שיפוי, דמי ביטוח, ביול, ובצירוף הפרשי הצמדה והפרשי שער מכל סוג המגיעים או שיגיעו מהחייב לבנק בכל אופן ודרך בגין הסכומים האמורים לעיל; וכן -

1.2.2 כל סכום אחר המגיע או שיגיע לבנק על פי אגרת החוב מאת הממשכן;
 והכל - ללא הגבלה בסכום.

1.3 ☐ כלל החיובים בהגבלת סכום - הכל כמפורט בנספח "1" לאגרת החוב.

2. השעבוד

2.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, הממשכן משעבד לזכות הבנק בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה, וממחה לבנק בהמחאה על דרך השעבוד את (בחר אחד מהבאים):

2.1.1 ☒ פיקדונות כספיים מסוימים

כל זכויות הממשכן בפיקדונות כספיים מסוימים הקיימים בחשבון מס' 8404 המתנהל בסניף 472 (מרכז שירות עסקי נתניה) של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם, כמפורט להלן:

סכום קרן הפיקדון	מטבע הפיקדון	מספר העסקה על פיה הופקד הפיקדון
א. 4,100,000	שקלים חדשים	25203001
ב.		
ג.		

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

2.1.2 ☐ כלל הפיקדונות הכספיים

כל זכויות הממשכן בכל הפיקדונות הכספיים, מכל מין וסוג שהוא, הקיימים נכון ליום בחשבון מס' המתנהל בסניף () של הבנק על שם הממשכן (להלן: "חשבון הממשכן"), לרבות בכל סכומי קרן הפיקדון שיופקדו מעת לעת במהלך תקופת הפיקדון ופירותיהם.

(להלן: "הפיקדונות הכספיים").

2.2 כל זכויותיו של הממשכן: (א) לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להקטין או להפחית את שיעור המס או את חבות המס של הממשכן, ככל שהממשכן יהא זכאי להם במועד מימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים, אם ימומש; וכן (ב) לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, ובכלל זה את זכותו של הממשכן לעשות שימוש או לקיזוז הפסדים הנבעים ממימוש השעבוד או הפיקדונות הכספיים; וכן (ג) לברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל; והכל - בין שאלו נובעים ממכירת הפיקדונות הכספיים ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר.

1 יש להשלים את סכום קרן האשראי ואת סוג מטבע האשראי (לדוגמא: 500 שקלים חדשים, 100 דולר ארה"ב).

רשות
התאגידים

סמך X במשכנתא המתאימה 1.לסניף 2.לרשם המתאים 3.ללקוח (אגרת חוב ליצירת שעבוד קבוע על ידי חברה או אגודה שיתופית)
 08.2024 9470089486
 עמוד 1 מתוך 10

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,
 בפניו הפועל על שם מסמך (מקור או העתק) נמצא
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

(להלן: "ההקלות והזכויות").

2.3 הפיקדונות הכספיים וההקלות והזכויות, יקראו להלן ביחד ולחוד: "הנכסים המשועבדים".
ביחס אליהם ויראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לפיקדונות הכספיים המופקדים לפי מספרי העסקאות החדשים. בכל מקרה שמסיבה כלשהי, יוראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון אלו העובר. כמו כן, בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של חשבון הממשכן, יראו את האמור באגרת החוב כמתייחס גם לחשבון הממשכן, לפי מספרו החדש.

2.4 השעבוד יחול, בין היתר, גם על תמורתם, פדיונם, הכנסותיהם, פירותיהם וחליפיהם של הפיקדונות הכספיים וכל חלק מהם, בין אם אוחדו עם נכסים אחרים או פוצלו מהם, בין אם ימצאו בחשבון הממשכן או בכל חשבון אחר שלו.

3. הצהרות הממשכן

הממשכן מצהיר בזה כי:

3.1 הפיקדונות הכספיים נמצאים בבעלותו הבלעדית של הממשכן ובחזקתו ובשליטתו הבלעדית של הבנק.
3.2 הנכסים המשועבדים חופשיים מכל חוב, שעבוד, משכון, משכנתה, המחאת זכות, עיקול, הפקעה, עיכוב, חסימה, תניית שימור בעלות, נאמנות, זכות קדימה, זכות סירוב, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות צד שלישית אחרת, למעט:

3.3 הוא רשאי למשכן ולשעבד את הנכסים המשועבדים על פי אגרת החוב.
3.4 אין כל הגבלה או מניעה, על פי דין (לרבות כל צו, הוראה או הנחיה של רשות או גוף מוסמך כלשהו החלים על הממשכן), ועל פי מסמכי ההתאגדות של הממשכן, הסכם כלשהו או אחרת, על התקשרות באגרת החוב או על ביצועה (ובכלל זה על יצירת השעבוד, מימוש הזכויות והתרופות המוענקות לבנק על פי אגרת החוב או מכוחה או העברת הנכסים המשועבדים), ולא דרושים אישורים, הסכמות, או היתרים מאת גורם כלשהו או נקיטת פעולות אחרות כלשהן על ידי גורם כלשהו לצורך כך.

3.5 כל שעבוד והתחייבות על פי אגרת החוב הינם חוקיים, תקפים ומחייבים באופן מלא וניתנים לאכיפה בהתאם לתנאיהם.
3.6 לא אירע איזה מהמקרים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות) ולא ידוע לו כי צפוי להתקיים איזה מהמקרים כאמור.

3.7 למיטב ידיעתו, לא קיימות חביויות מס שלא שולמו בגין הנכסים המשועבדים.
3.8 העותקים של מסמכי ההתאגדות של הממשכן, אשר נמסרו לבנק, הינם מלאים ומעודכנים, נכון למועד חתימת אגרת החוב.

4. התחייבויות הממשכן

הממשכן מתחייב בזה:

פעולות בנכסים המשועבדים

4.1 לא לשעבד ולא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים, בזכויות שוות או קודמות לזכויות הבנק (לרבות במקרים שבהם יפדה שעבוד בדרגה קודמת או שווה לשעבוד, והממשכן ירצה ליצור שעבוד אחר במקומו) ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.
4.2 לא לשעבד לא למשכן ולא להמחות על דרך השעבוד, בכל אופן ודרך, את הנכסים המשועבדים בשעבוד כלשהו הנחות לשעבוד (כל שעבוד כאמור, יקרא להלן: "השעבוד הנחות"), ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב ליצירת השעבוד הנחות ובהתאם לתנאי הסכמת הבנק כאמור, ככל שיתנית. הבנק לא יסרב לתת הסכמה כאמור מטעמים בלתי סבירים, אולם יהיה רשאי להתנות את הסכמתו בתנאים סבירים, כפי שיקבע הבנק מעת לעת והכל בכפוף לכל דין. פניית הממשכן לקבלת הסכמת הבנק כאמור תעשה בכתב בלבד.

4.3 לא למכור, להעביר, להמחות, להשאיל, למסור או להוציא מרשותו את הנכסים המשועבדים או להרשות לאחר להשתמש בכל דרך שהיא בנכסים המשועבדים או לתת לאדם אחר יפוי כח או הרשאה אחרת כלשהי, או זכות או טובת הנאה כלשהי ביחס לנכסים המשועבדים; לא למחול או לוותר, באופן מלא או חלקי, על הנכסים המשועבדים או על כל זכות או תביעה העומדת או שתעמוד לממשכן, מעת לעת, במישרין או בעקיפין, ביחס לנכסים המשועבדים, הכל - ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

4.4 לשלם במועד לפי כל דין את כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה האחרים לכל הגורמים הממשלתיים, המוניציפליים והאחרים, המוטלים על הנכסים המשועבדים, על המסחר בהם או על ההכנסות הנובעות מהם, ולמסור לבנק לפי דרישתו הראשונה את כל האישורים, הקבלות והאסמכתאות ביחס לביצוע התשלומים כאמור. הבנק רשאי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת לממשכן של 15 ימים, למעט במקרים בהם אי ביצוע התשלום באופן מיידי עלול לגרום נזק מהותי לבנק, לשלם על חשבון הממשכן איזה מהתשלומים כאמור לעיל, אשר לא שולמו על ידי הממשכן במועד, והממשכן מתחייב לשלם לבנק, כל סכום ששולם כאמור, בצירוף הוצאותיו של הבנק בקשר לכך.

4.5 להיות אחראי כלפי הבנק לכל פגם בזכות הקניין של הממשכן בנכסים המשועבדים ולאמיתותם, תקפותם, ונכונותם של כל החתימות, ההסבות והפרטים של שטרות, מסמכים וניירות ערך, ככל שאלו מהווים חלק מהנכסים המשועבדים.

פעולות הממשכן

4.6 לנהל ספרי חשבונות נאותים ולהרשות לבנק או לנציג מטעמו לבדוק את ספרי החשבונות כאמור. הממשכן מתחייב לסייע לבנק או לבאי כוחו ולמסור להם לפי דרישתם הראשונה, כל מאזן, דו"ח כספי, פנקס חשבונות, כרטיס או כרססת, סרט, ספרים, אסמכתאות ומסמכים אחרים וכן כל מידע שיידרש על ידיהם לרבות הסברים בקשר למצבו הכספי והתפעולי של הממשכן ולעסקיו.

4.7 למסור לבנק דוחות כספיים של הממשכן, על חשבונו של הממשכן, בתיכופות ובתדירות כפי שיווה לו הבנק מעת לעת, ובמקרה שהממשכן הוא החייב - בתיכופות ובתדירות כפי שסוכמו בינו לבין הבנק במסגרת המסמכים הרלוונטיים לסכומים המובטחים. בנוסף, ובמקרה שהממשכן הוא כדרש על פי הוראות בנק ישראל או על פי הוראות של רשות מוסמכת כלשהי או על פי הוראות כל דין.

4.8 כי לא יחול כל שינוי מבנה ביחס לממשכן, לעומת המצב הקיים במועד חתימת אגרת החוב, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

הודעות ודיווחים

4.9 להודיע לבנק, בהקדם האפשרי, על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, ועל כל מקרה של תביעת זכות כלשהי בקשר עם הנכסים המשועבדים, נקיטה בהליכי הוצאה לפועל, צווי מניעה, צווי עשה או הליכים דומים אחרים, בקשר לנכסים המשועבדים; וכן להודיע בהקדם האפשרי למעקל, לגבי אשר תובע את הזכות או אשר נקט בהליכים כאמור לעיל, על קיומו של השעבוד ולנקוט באופן מיידי על חשבונו בכל האמצעים לשם הסרת העיקול, תביעת הזכות או ההליכים האמורים לעיל.

4.10 להודיע בהקדם האפשרי לבנק בכתב (ובמקרה של אירוע שאינו קשור בו - ככל שהדבר מודע לו ובסמוך לכך):
4.10.1 על קרות אירוע מהאירועים הנזכרים בסעיף 5.1 להלן (בלי להביא בחשבון תקופות ריפוי, המתנה או הודעה מוקדמת, ככל שקיימות).
4.10.2 על שינוי שמו, כתובתו ומספר הזיהוי שלו;
4.10.3 על קבלת החזרים מרשויות המס בגין תשלומי מס אשר שולמו בקשר עם הנכסים המשועבדים.

4.11 הממשכן והנערב מתחייבים להודיע לבנק בכתב על כל השגה או התנגדות שיהיו למי מהם, אם יהיו להם, בקשר לכל חשבון, תמצית חשבון, אישור או הודעה כלשהם שמי מהם יקבל מהבנק בקשר עם אגרת החוב בערוץ תקשורת כלשהו, לרבות קבלת מידע באמצעות הדואר, מכשיר אוטומטי או מסוף של מחשב.

5. פירעון מיידי

5.1 בלי לפגוע באיזו מזכויותיו האחרות של הבנק, הבנק רשאי, בהתקיים איזה מהמקרים המנויים בסעיף 5.1 להלן, בין אם אירעו בישראל ובין אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.1

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.2

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.3

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.4

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.5

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.6

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.7

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.8

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

5.1.9

אם מחוץ לישראל, להעמיד לפירעון מיידי את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, ולדרוש מהחייב לשלם לבנק. בטרם ינקוט הבנק בפעולות כאמור, ייתן הבנק הודעה מראש לממשכן ולנערב, אם וככל שדרש על פי דין, ובכלל זה הודעה מראש של 21 ימי עסקים, כנדרש על פי סעיף 1.א.5. לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (במקרים בהם מחייב הבנק לתת הודעה כאמור), או תקופה מחויבת אחרת כפי שתורה מעת לעת לפי הוראת דין זו, וזאת בכפוף ובהתאם להסתייגויות ולהבהרות הקבועות בהוראת הדין האמורה:

- 5.1.1 אם הממשקן או הנערב יפרו או לא יקיימו תנאי כלשהו מתנאי אגרת החוב או איזה מהתחייבויותיהם האחרות כלפי הבנק על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם;
- 5.1.2 אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הממשקן באגרת החוב או כל הצהרה אחרת שניתנה או שתיתן לבנק על ידי הממשקן או הנערב במסמך אחר שנחתם או שייחתם כלפי הבנק על ידי מי מהם, אינה נכונה או אינה מדויקת או אינה מלאה;
- 5.1.3 אם יהיה בכוונת הממשקן או הנערב לבצע שינוי מבנה ביחס למי מהם או אם הממשקן או הנערב יקבלו החלטה ביחס לשינוי מבנה שלהם או אם יבוצע שינוי מבנה של הממשקן או של הנערב;
- 5.1.4 אם הממשקן או הנערב יקבלו החלטת פירוק מרצון; אם תוגש לגבי הממשקן או הנערב בקשה לפירוק או בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות בקשה לצו לפתיחת הליכים או אם ייתן לגבי הממשקן או הנערב צו פירוק או צו חדלות פירעון מסוג כלשהו לרבות צו לפתיחת הליכים מסוג כלשהו או סעד זמני מסוג כלשהו בעקבות בקשה כאמור; אם ימונה לממשקן או לנערב מפקד, מנהל מיוחד, נאמן או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במיני זמני או קבוע;
- 5.1.5 אם הממשקן או הנערב יצהיר כי בכוונתו לנהל מגעים או אם יתנהלו מגעים לצורך גיבוש הסדר בין הממשקן או הנערב (לפי העניין) לבין נושיו או חבריו או בעלי מניותיו או בינו לבין סוג פלוגי שבהם בנוגע (בין היתר) לחוב של הממשקן או הנערב (לפי העניין) כלפי מי מהנושים, החברים או בעלי המניות כאמור; אם הוגשה לבית המשפט בקשה להסדר כאמור לעיל ביחס לממשקן או הנערב או אם יאושר הסדר על ידי הנושים או החברים או בעלי המניות כאמור או על ידי בית המשפט; או אם הוגשה לבית המשפט בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדר ביחס לממשקן או הנערב או אם מונה מומחה כאמור או בעל תפקיד אחר בקשר עם איזה מהמקרים המנויים בסעיף זה לעיל, במיני זמני או קבוע;
- 5.1.6 אם תוגש בקשה לכינוס נכסים על כלל נכסי הממשקן או הנערב, או על נכס או נכסים שבבעלותם, שהינם מהותיים בטיבם או היקפם, או אם ייתן צו לכינוס נכסים כאמור או אם ימונה בעל תפקיד לצורך מימוש נכסים כאמור, במיני זמני או קבוע (לרבות כונס נכסים או נאמן);
- 5.1.7 אם תוגש בקשת עיקול או יוטל עיקול או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה או יינקט הליך גביה אחר כלשהו על כלל נכסיו של הממשקן או הנערב או על נכס או נכסים שבבעלות מי מהם, שהינם מהותיים בטיבם או בהיקפם;
- 5.1.8 אם תוגש בקשה לכינוס או לעיקול על הנכסים המשועבדים או על נכסים כלשהם המופקדים בבנק או על בטוחה כלשהי שניתנה או שתיתן לבנק להבטחת חובותיו של החייב, כולן או חלקן, או תינקט פעולת הוצאה לפועל דומה כנגד נכסים כאמור, או אם ייתן צו לכינוס נכסים או צו עיקול כאמור או אם ימונה כונס נכסים קבוע או זמני על נכסים כאמור;
- 5.1.9 אם הממשקן או הנערב הינו חברה ציבורית (כהגדרתה בחוק החברות), שותפות מוגבלת ציבורית (כהגדרתה בפקודת השותפויות, התשל"ה - 1975) או תאגיד אחר שהזכויות ההוניות בו (דהיינו, הזכויות הדומות במהותן לאגד הזכויות המהוות מניה בחברה) רשומות למסחר בבourse או מוחזקות על ידי הציבור (בישראל או בחו"ל) - ויראה לבנק, כי חל שינוי בשליטה בממשקן או בנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב; או - אם הממשקן או הנערב הוא תאגיד אחר, ויראה לבנק, לפי שיקול דעתו, כי חל שינוי בבעלות על הממשקן או הנערב או בשליטה על הממשקן או הנערב לעומת המצב במועד חתימת אגרת החוב (ובמקרה של שותפות שאינה שותפות מוגבלת ציבורית כאמור - חל שינוי כאמור בשותף הכללי או בשותפים המוגבלים);
- 5.1.10 אם מי מבין הממשקן או הנערב הודיע, כי אין או לא יהיה ביכולתו לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, כסדרם או אם מי מהם הפסיק לפרוע את חובותיו, כולם או חלקם, או לנהל את עסקיו;
- 5.1.11 אם תופסק העבודה או חלק ניכר ממנה אצל הממשקן או הנערב למשך 30 ימים או יותר; או אם על פי שיקול דעת הבנק יחול איזה מהבאים, ככל שהוא מהווה שינוי מהותי ברוב עסקי הממשקן או הנערב: (א) שינוי מהותי בתחום הפעילות של הממשקן או הנערב; (ב) שינוי בתמהיל הפעילות של הממשקן או הנערב, כך שעיקר הפעילות הפך להיות מסוכן יותר; (ג) שינוי מהותי בתחום גיאוגרפי של פעילות הממשקן או הנערב (כדוגמת כניסה לפעילות מהותית בחו"ל שלא הייתה קיימת במועד ההתקשרות עם הבנק או כניסה לפעילות במדינות עם סיכון גבוה);
- 5.1.12 אם אירע אירוע או חל שינוי (או סדרה של אירועים או שינויים) אשר יש או עלולה להיות לו (או להם), השפעה שלילית מהותית. לעניין זה, המונח "השפעה שלילית מהותית" משמעו: כל גורם או נסיבה שיש להם, או שקרוב לוודאי שתהא להם, השפעה שלילית מהותית על הממשקן או הנערב, לרבות על פעילותו העסקית, מצבו הפיננסי, הביצועים העסקיים שלו, נכסיו, רכושו, על יכולתו לבצע ולקיים איזון מהתחייבויותיו על פי אגרת החוב או התחייבויות אחרות שמי מהם התחייב בהן כלפי הבנק בקשר לסכומים המובטחים או בקשר לבטוחות שניתנו להבטחתם, או על תוקפם של מסמכים אלו, או איזה מהם, היכולת לאוכפם או לאכוף זכות מזכויות הבנק בהתאם להם;
- 5.1.13 אם הממשקן או הנערב יפגר בתשלום סכום כלשהו מהסכומים המובטחים או בתשלום סכום אחר כלשהו שמי מהם חייב לבנק, בפיגור שמנינו עולה על 7 ימים;
- 5.1.14 במקרה שאירע לנערב (אם הוא יחיד) אחד או יותר מהאירועים הבאים: מוות; פסילת דין; ניתן נגדו צו חדלות פירעון מסוג כלשהו (Bankruptcy / Insolvency) לרבות צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון; מעצר; מאסר; עזיבת הארץ;
- 5.1.15 אם מי מבעלי הזכויות בשעבוד הנחות, ככל שיהיה (להלן: "הנושה הנוסף") יפר איזה מהתחייבויותיו כלפי הבנק בקשר עם השעבוד הנחות או מימושו או אם הנושה הנוסף יודיע או יצהיר כי בכוונתו לממש את השעבוד הנחות או אם הנושה הנוסף יפנה אל הבנק בבקשה לקבלת הסכמת הבנק למימוש השעבוד הנחות, או אם הנושה הנוסף ינקוט בצעדים כלשהם לצורך מימוש השעבוד הנחות, מבלי שהתקבלה לכך הסכמת הבנק מראש ובכתב, ובכלל זאת הגשת בקשה לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות או אם ניתן צו למימוש השעבוד הנחות או למינוי בעל תפקיד (זמני או קבוע) בקשר לשעבוד הנחות על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
- 5.1.16 אם לפי שיקול דעתו של הבנק ולפי הערכתו חל שינוי לרעה בבטוחות שניתנו או שיינתנו להבטחת פירעון הסכומים המובטחים כולן או חלקן, לרבות בשוויין, בתוקפן, בחוקיותן, ביכולת לאוכפן או בזכויות שהן מקנות לעומת המצב ביום יצירתן;
- 5.1.17 אם ידרשו הממשקן או הנערב לפרוע איזה מהחובות או ההתחייבויות, כולם או חלקם, שהממשקן או הנערב חייבים או יהיו חייבים בהם לנושים אחרים, וזאת בפירעון מיידי או בפירעון אחר שלא על פי לוח הסילוקין המקורי של אותם חובות או התחייבויות;
- 5.1.18 אם יבטל רישיון או זיכיון שהינם מהותי לפעילותו של הממשקן או הנערב;
- 5.1.19 אם הממשקן או הנערב יפר התחייבות שלו להמציא לבנק דוחות כספיים, ספרי חשבונות, הערכות שווי לרבות הערכות שמאי, אישור ר"ח חיצוני, אסמכתאות או מסמכים אחרים בקשר למצב עסקי, נכסיו וחובותיו, או אם הממשקן או הנערב יפר דין, דרישה, הנחיה או הוראה אחרת כלשהי של רשות מוסמכת המחייבת אותו להמציא או לפרסם דוחות או מסמכים שונים;
- 5.1.20 אם ארע אירוע אי חוקיות והבנק הודיע לחייב על כך בכתב ודרש את פירעון מלוא הסכומים המובטחים במועד שמקבע על ידי הבנק בהודעה מאת הבנק, והחייב לא פרע לבנק את מלוא הסכומים שדרשו עד למועד כאמור;
- 5.1.21 אם יעמוד להימחק או ימחק שמו של הממשקן או הנערב מפנקס כלשהו המתנהל על פי דין או אם תרשם במרשם שמתנהל אצל רשם החברות לגבי מי מהם התראה על כוונה לרשום מי מהם כתברה מפרה (כמפורט בסעיף 362 א) (א) לחוק החברות) או אם מי מהם ירשמו במרשם כאמור כתברה מפרה;
- 5.1.22 בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 5.1 זה לעיל, בשינויים שהעניין מחייב, לערב כלשהו לחביות החייב כלפי הבנק או, אם הנערב הוא שותפות, לשותף בו שאינו שותף מוגבל;
- 5.1.23 אם אירע אחד או יותר מהמקרים המנויים באיזה מהמסמכים האחרים עליהם חתם או יחתום הממשקן או הנערב (או ערב אחר כלשהו עבור מי מהם) כלפי הבנק, ושבקורותם רשאי הבנק להעמיד חבות כלשהי של מי מהם לפירעון מיידי.
- 5.2 החייב מתחייב לשלם לבנק, על פי דרישת הבנק, את כל הסכומים שפירעונם נדרש על ידי הבנק כאמור בסעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים המגיעים לבנק על פי איזה מהמסמכים האחרים שנחתמו או שיתמו לטובת הבנק על ידי הממשקן או הנערב או עבור מי מהם בגין ובקשר עם הסכומים המובטחים (ובכלל זה, עמלות בגין פירעונם המוקדם טרם המועד המקורי שנקבע לפירעונם).
- 5.3 די שיתקיים אחד המקרים המפורטים באיזה מסעיפי המשנה של סעיף 5.1 לעיל לצורך מימוש זכויותיו השונות של הבנק לפי סעיף 5.1 לעיל, בצירוף כל הסכומים



סעיף 6 להלן, והבנק יהא רשאי לממש כל אחת מזכויותיו כאמור בנפרד וללא תלות באחרת.

6. מימוש השעבוד

6.1 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי כאמור בסעיף 5 לעיל, הבנק רשאי לאחוז בכל האמצעים שימצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ובכלל זה לממש את השעבוד, כולו או חלקו, ולממש את הנכסים המושעבדים, וזאת בכל דרך המותרת על פי דין, ולהשתמש בתמורות המימוש לצורך סילוק הסכומים המובטחים או כל חלק מהם והכל ללא צורך בקבלת הסכמת הנושה הנוסף, ככל שיהיה.

6.2 במקרה של מימוש השעבוד או מימוש הנכסים המושעבדים כאמור, ובכפוף לכל דין, הבנק רשאי למכור את הנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, במכירה פומבית או אחרת, בעצמו או על ידי אחרים, במזומנים או בתשלומים או בכל דרך אחרת, במחיר ובתנאים לפי שיקול דעתו של הבנק. מימוש כאמור אפשר שיעשה, על ידי הבנק בעצמו או על ידי בית המשפט או על ידי לשכת ההוצאה לפועל, בין היתר, על ידי מינויו של בעל תפקיד (על פי בקשת הבנק). לצורך ביצוע האמור, הבנק או בעל התפקיד כאמור, לפי העניין, יהיה רשאי:

6.2.1 לקבל לרשותו את כל הנכסים המושעבדים או חלקם;

6.2.2 לנהל את הנכסים המושעבדים;

6.2.3 למכור או להסכים למכירת הנכסים המושעבדים כולם או חלקם, להעבירם או להסכים להעברתם בכל אופן אחר או לבצע כל פעולה אחרת ביחס לנכסים המושעבדים, כולם או חלקם, הכל לפי תנאים שימצא לנכון;

6.2.4 לפעול ולעשות את כל הנדרש על מנת לבקש ולקבל פטור מס, הקלות והנחות לגבי הנכסים המושעבדים או לגבי נכסים אחרים שהיו מגיעים לממשכן אילו הוא ביצע בהם עסקה, לרבות עסקת מכר.

6.2.5 לקבל מידע מרשויות המס בקשר עם הנכסים המושעבדים, דוחות מס אשר הוגשו על ידי הממשכן, שומות, צווים, הפסדים צבורים, הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים או קביעות אשר הוצאו לממשכן על ידי שלטונות מס הכנסה, אגף המכס והמע"מ או כל גוף ממשלתי אחר; והכל בין אם הללו קשורים עם הנכסים המושעבדים באופן ישיר ובין באופן עקיף.

6.2.6 לחתום על כל הצהרה או מסמך בקשר לאמור בסעיף 6 זה;

6.2.7 לפעול בקשר לנכסים המושעבדים בכל משרד ממשלתי, עירוני, ציבורי, או אחר ולחתום בקשר לנכסים המושעבדים על מסמכים מכל סוג שהוא.

6.3 אם בעת מימוש כאמור בסעיף 6 זה טרם הגיע זמן פירעונם של סכומים מובטחים כלשהם, או שסכומים אלה יגיעו לבנק בתנאי בלבד (להלן בסעיף זה: "סכומי הפירעון העתידיים"), ימשיך הבנק בהליכי המימוש והוא יהיה רשאי להותיר בידיו מפדיון המכירה ומכל מה שיקבל לפי סעיף 6 זה לעיל סכום המספיק לכיסוי סכומי הפירעון העתידיים, והסכום שייגבה ואשר טרם נזקף לסילוק הסכומים המובטחים, ימשיך להיות מושעבד לבנק (כחילופי משכון) כבטוחה לסילוק כל סכומי הפירעון העתידיים, ויישאר בידיו הבנק עד לסילוקם במלואם.

6.4 אם קמה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי כאמור בסעיף 5 לעיל, כל אחד מבין הממשכן או הנערב מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך מימוש זכויות הבנק מכוח אגרת החוב ובכלל זה לפעול, בהתאם לדרישת הבנק, על מנת לקבל פטור מתשלום כל מס או כל תשלום אחר על פי כל דין, וכן לעשות שימוש בזכותו לקיזוז הפסדים, בזכותו לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים הנובעים ממימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים וכן לחתום על כל הצהרה או מסמך בקשר לכל אלו. בנוסף, ובלי לגרוע מהתחייבויות הממשכן או הנערב כאמור לעיל, במקרה של מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים, הבנק או באי כוחו, יחד ולחוד, יהיו רשאים לפעול ולעשות בשמו ובמקומו של הממשכן פעולות כלשהן כאמור לעיל ולהשתמש בזכויות כלשהן כאמור, וכן לפעול בשמו של הממשכן מול רשויות המס ומול כל צד שלישי רלוונטי ולחתום בשמו ובמקומו של הממשכן על כל הצהרה או מסמך בקשר לכך. לצורך כך ממנה הממשכן את הבנק כבא כוחו.

6.5 אין באמור באגרת החוב או ביצירת השעבוד כדי לגרוע מהתחייבותו של החייב כלפי הבנק לפרוע את הסכומים המובטחים במלואם ובמועד, וזאת על פי איזה מהמסמכים האחרים שעל פיהם הועמדו איזה מהסכומים המובטחים, ובכלל זה בכל מקרה בו הסכומים שהבנק דרש מהחייב לשלם, כאמור בסעיף 5.1 לעיל או הסכומים שיתקבלו בידיו הבנק באופן סופי ובלתי חוזר, במקרה של מימוש השעבוד או הנכסים המושעבדים, ככל שיהיה, יחויבו נמוכים מסכומם הכולל של הסכומים המובטחים, כפי שיהיה בכל מועד רלוונטי.

6.6 בכל מקרה שבו הבנק יממש רק חלק מהשעבוד או חלק מהנכסים המושעבדים, יישאר השעבוד בתוקף מלא לגבי יתר החלקים שטרם מומשו.

7. הוראות המרה

הממשכן נותן בזאת לבנק, הוראות והרשאות בלתי חוזרות כדלהלן:

7.1 להשתמש בתמורה שתתקבל בידיו הבנק כתוצאה ממימוש הנכסים המושעבדים כאמור בסעיף 6 לעיל (לאחר ניכוי כל המיסים, העלויות, ההוצאות, האגרות, העמלות והתשלומים האחרים בקשר עם מימוש הנכסים המושעבדים (להלן: "תמורת מימוש הנכסים המושעבדים"), כולה או חלקה, לפירעון הסכומים המובטחים שטרם נפרעו, כולם או חלקם.

7.2 במקרה שהנכסים המושעבדים או תמורת מימוש הנכסים המושעבדים הינם במטבע מסוג כלשהו (להלן בסעיף 7.2 זה: "המטבע הקיים") השונה ממטבע הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, שטרם נפרעו (להלן בסעיף 7.2 זה, בהתאמה: "המטבע האחר" ו"החבובות הקיימות במטבע אחר") - למכור עבור הממשכן את המטבע הקיים, כולו או חלקו, לפי שיקול דעת הבנק, וזאת תמורת המטבע האחר, ולפרוע באמצעות התמורה כאמור, כולה או חלקה, את החבובות הקיימות במטבע אחר, כולו או חלקו. מכירת המטבע הקיים תעשה בשער הקנייה המקובל בבנק של המטבע הקיים, הידוע במועד המכירה, ובמקרה בו תידרש קנייה של מט"ח כלשהו - הקנייה תעשה בשער המכירה המקובל בבנק של אותו מט"ח, הידוע במועד הקנייה.

8. ריבית פיגורים

8.1 הסכומים המובטחים אליהם מתייחסים סעיפים 1.1.1 או 1.2.1 לפי העניין לעיל, יישאו ריבית פיגורים בשיעור שהוסכם או יוסכם בכתב בין הבנק לבין החייב.

8.2 הסכומים המובטחים אליהם מתייחסים סעיפים 1.1.2 או 1.2.2 לפי העניין לעיל, יישאו ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשיעור המירבי.

9. זכויות הבנק

9.1 למרות כל האמור באיזה מהמסמכים שנחתמו או שיחתמו בין הבנק לבין הממשכן, ובכלל זה באיזה מהמסמכים על פיהם הופקדו או יופקדו בחשבון הממשכן הפיקדונות הכספיים, מוסכם כי עד לקיום מלוא התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב ופירעון מלוא הסכומים המובטחים יחול האמור להלן:

9.1.1 הפיקדונות הכספיים ימשיכו להיות מופקדים בחשבון הממשכן והבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, בכל עת ומעת לעת, להאריך את תקופת ההפקדה של הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, בחשבון הממשכן, או לחדש את הפקדת הפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, וזאת בתנאים לפי שיקול דעת הבנק ובכפוף לכל דין (להלן: "הארכת הפקדה").

9.1.2 ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, יהיו אותם פיקדונות כספיים חלק מהנכסים המושעבדים והם ייחשבו כמושעבדים לבנק בשעבוד קבוע בדריגה ראשונה ובהמחאה על דרך השעבוד בהתאם לתנאי אגרת החוב.

9.1.3 בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה הבנק לא יהיה מחויב למסור או להעביר או לשלם לממשכן או לפקדו או לצד שלישי כלשהו את הפיקדונות הכספיים וחבות הבנק כלפי הממשכן לא תהיה חבות מקובלת של בנק כלפי לקוח או כלפי מפקיד, אלא חבות המותנית בפירעון מלוא הסכומים המובטחים וזאת בין אם ביצע הבנק הארכת הפקדה ביחס לפיקדונות הכספיים, כולם או חלקם, ובין אם לאו.

9.2 בלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.1 לעיל, בנוסף לאמור באגרת החוב, לבנק זכויות עיכוב, קיזוז ושעבוד, על כל כספים, שטרות, ניירות ערך, ניירות סחירים, עכירים ואחרים, פיקדונות, בטוחות, זהב, מטבעות, מט"ח, דוקומנטים, זכויות ונכסים אחרים העומדים או שיעמדו בכל אופן ודרך ליכוס או עבור הממשכן בבנק, לרבות אלה שנמסרו לבנק לגביה, למשמרת, בתור בטוחה (ובכלל זה על פי אגרת החוב) או באופן אחר והכל כמפורט בכל המסמכים שנחתמו או שיחתמו לטובת הבנק על ידי הממשכן. הבנק רשאי להשתמש בזכויות כלשהן שלו כאמור לעיל וזאת לצורך פירעון הסכומים המובטחים או הבטחת פירעונם. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הבנק על פי כל דין.

10. מהות השעבוד ותוקפו



רשות התאגידים

- 10.1 השעבוד הינו בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד שהבנק יאשר בכתב את ביטולה של אגרת החוב.
- 10.2 ניתנו או יינתנו לבנק בטוחות אחרות לפירעון הסכומים המובטחים יהיו כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזו.
- 10.3 אגרת החוב, השעבוד, תוקפו, הזכויות, הסמכויות והתרופות המוקנות לפי אגרת החוב לבנק וכל התחייבויות הממשכן והנערב כלפי הבנק על פיה:
- 10.3.1 לא יהיו תלויות בתוקפן או בחוקיותן של בטוחות אחרות כלשהן שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפירעון הסכומים המובטחים, לא יושפעו ולא יפגעו על ידיהן וכן לא יושפעו ולא יפגעו במקרה של פגם כלשהו ביצירה או ברישום של בטוחות אחרות כאמור; וכן -
- 10.3.2 לא יהיו תלויות בתוקפן או בחוקיותן של מסמכים אחרים כלשהם; וכן -
- 10.3.3 לא יושפעו בשום צורה שהיא, לא יגרע מתוקפם, הם לא יצומצמו ולא ישונו, ולא יראו כאילו נעשה לגביהם ויתור כלשהו, לרבות מכוח אילו מהפעולות, המחלפים, הנסיבות, העניינים או הדברים האחרים המפורטים להלן:
- 10.3.3.1 לא כשירות או חוסר סמכות של הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 10.3.3.2 שינוי בבעלות, בשליטה, בפעילות, בשותפים בשותפות או במעמד של הממשכן, הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים (ובכלל זה בשל מיזוג או שינוי מבנה אחר);
- 10.3.3.3 העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, או חוסר תוקף, של התחייבות מהתחייבויות הנערב, הממשכן, ערב כלשהו לסכומים המובטחים או צד כלשהו להסכמים הנכללים בנכסים המשועבדים, על פי כל מסמך רלוונטי;
- 10.3.3.4 אי ביצוע על ידי הממשכן של התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי כל מסמך רלוונטי לנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.5 הליכי חדלות פירעון, הסדר חובות, הבראה, פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי העניין) של הממשכן או הנערב או של ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, פשרה או הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הממשכן או הנערב (ובמקרים אלה הבנק יהיה רשאי לתבוע כנושה את הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, או להסכים לתשלום כלשהו בפשרה ולקבלו, בלי להביא בחשבון כל תשלום ששולם או ישולם לבנק על פי אגרת החוב);
- 10.3.3.6 פשרה או מתן ארכה או הקלה לממשכן, שיניים בהתחייבות מהתחייבויות הממשכן בקשר לסכומים המובטחים או כל מסמך אחר שיחתם על ידי הממשכן;
- 10.3.3.7 ויתור שיוענק על ידי הבנק לכל צד לשטר שהבנק יחזיק בו להבטחת פירעון סכום מהסכומים המובטחים או לכל צד שלישי שחזיתו כלפיו נכללת בנכסים המשועבדים;
- 10.3.3.8 דחיית הגשת דרישות נגד הממשכן או הנערב על פי אגרת החוב או שיהיו בהגשתן, בלי שהדבר יחשב תקדים, ויתור, התיישנות, פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.

11. שעבוד שנוצר להבטחת חביונות הנערב

בלי לגרוע מיתר הוראות אגרת החוב, מובהר כי אם וככל שחלק מהסכומים המובטחים הינם בגין או בקשר לחביונות של הנערב כלפי הבנק (להלן בסעיפים 11 ו-12: "הסכומים הנערבים"), יחולו ביחס לסכומים הנערבים גם הוראות סעיף 11 זה להלן:

11.1 דרישה מהנערב

הבנק לא יידרש, לפני מימוש זכויותיו על פי אגרת החוב או על פי כל דין, ובכלל זה זכותו למימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, לדרוש מהנערב (או מאדם אחר), תחילה, את תשלום הסכומים הנערבים או לנקוט צעדים כלשהם נגד הנערב (או נגד אדם אחר) או לממש (או לפעול למימוש) בטוחה אחרת כלשהי שניתנה להבטחת הסכומים הנערבים. הממשכן מוותר על כל זכות, ככל שקיימת לו על פי דין (שניתן להתנות עליה), לדרוש מהבנק לנקוט באילו מהפעולות האמורות לעיל כתנאי למימוש זכויות הבנק.

11.2 תוקף השעבוד

תוקפו של השעבוד לא יפגע ולא ישונה, סכום לא יופחת, כל התחייבויות הממשכן ישארו ללא שינוי, והסכומים הנערבים ייחשבו כלפיו, לצורך אגרת החוב, ככשרים, בלתי פגומים, בעלי תוקף מלא ובלתי ניתנים לערעור או לטענה, והכל אף אם יבוצעו אילו מהפעולות הבאות או יתקיימו אילו מהנסיבות הבאות (ואף אם נגרם לממשכן נזק כלשהו בשל כך), ובלבד שהבנק פעל בתום לב ושלא מתוך מטרה לפגוע בממשכן או שאותן פעולות התרחשו בנסיבות שאינן בשליטת הבנק:

- 11.2.1 הפסקה, שינוי, הקטנה, הגדלה או חידוש של הסכומים הנערבים, או של אשראי או שירות בנקאי אחר כלשהו לנערב, או התקשרות אחרת אתו;
- 11.2.2 מתן ארכה של זמן או הקלות שונות לנערב או לערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 11.2.3 החלפה, חידוש, תיקון, ביטול, שחרור, ויתור, הפקעה, מימוש או הימנעות מלמש בטוחות שהבנק קיבל או יקבל להבטחת פירעון הסכומים המובטחים מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים;
- 11.2.4 קבלה או הימנעות מקבלת בטוחה כלשהי מהממשכן או מהנערב או מערב אחר כלשהו עבור מי מהם להבטחת פירעון איזה מהסכומים הנערבים, או רישום או הימנעות מרישום כדן של בטוחה כאמור;
- 11.2.5 פשרה, ויתור או עשיית הסדר כלשהו עם הנערב או עם ערב אחר לסכומים המובטחים;
- 11.2.6 גרימת אי מילוי או שינוי כל חיוב המוטל על הנערב בקשר למתן השירותים הבנקאיים, או אי מילוי או שינוי חיוב כלשהו שהממשכן או ערב אחר כלשהו לסכומים הנערבים ערב עבורו;
- 11.2.7 במקרה בו חיובו של הנערב או של ערב אחר לסכומים הנערבים כלפי הבנק פגום או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא, ולרבות אם לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הבנקאיים או להתחייב לפרוע את הסכומים הנערבים או שיימצא כי איזה מהתחייבויותיו של הנערב כלפי הבנק בטלה מעיקרה או שתועלינה נגד הבנק טענות ביחס לחבותו של הנערב, ובכלל זה טענות בגין פגמים כאמור לעיל, ולמעט במקרה בו הבנק ידע או היה עליו לדעת באמצעים הסבירים העומדים לרשותו על הפגם בעוד שהממשכן לא ידע על הפגם;

11.2.8 גם במקרה בו זכותו של הבנק לתבוע מהנערב את תשלום הסכומים הנערבים התיישנה או תתיישן או אם הנערב יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו נגד הבנק טענות כלשהן.

למניעת ספק, הבנק רשאי מעת לעת, לבצע איזה מהפעולות המפורטות בסעיף זה לעיל וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

11.3 לא יהיה בביצוע איזה מהפעולות או בהתרחשות איזה מהמקרים האמורים בסעיפים 10.3 ו-11.2 לעיל כדי להקנות לממשכן כל זכות ברירה או זכות לביטול ערבותו לסכומים הנערבים על פי אגרת החוב או זכות אחרת מהזכויות המזכורות בחוק הערבות או כל הוראת דין שתבוא במקום חוק הערבות והממשכן מוותר על כל זכות כאמור.

11.4 זכויות תחלופ וטוחות

הממשכן מצהיר כי לא יקבל מהנערב בטוחה כלשהי בקשר לערבות על פי אגרת החוב, ומתחייב כי לא יקבל בטוחה כאמור ללא קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. הממשכן לא יהיה זכאי, מכוח מימוש השעבוד או הנכסים המשועבדים, תשלום שנעשה, בטוחה שמומשה או כספים שנתקבלו, או על חשבון, חיובו של אדם:

- 11.4.1 לזכות תחלופ (סוברוגציה) או לקבלת טובת הנאה אחרת כלשהי, בגין זכות, בטוחה או סכומים שנתקבלו או שיתקבלו, על ידי הבנק על פי מסמך כלשהו מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו בין הבנק לחייב, או לזכות השתתפות או שיפוי.
- 11.4.2 לקבל, לתבוע או להיות בעל טובת הנאה כלשהי, בכל תשלום, חלוקה, בטוחה, מאדם כלשהו או על חשבון אדם כלשהו, או להשתמש בזכות קיזוז כלשהי נגד אדם כלשהו, או להחזיק בטובת הנאה אחרת כלשהי, לגבי תשלום, חלוקה או בטוחה כאמור.
- 11.4.3 הממשכן מוותר בזאת על כל זכות כאמור, מתחייב שלא לפעול להשגתה, וכן יחזיק בנאמנות עבור הבנק וישלם או יעביר לבנק, כל תשלום, חלוקה, טובת הנאה או בטוחה, שנתקבלו על ידו בניגוד להוראות לעיל (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל), וזאת בלי לגרוע מזכויותיו של הבנק לכל תרופה או סעד אחרים או נוספים בקשר להפרה זו. אם יישארה שימוש בזכות קיזוז כלשהי בניגוד לאמור לעיל, ישולם מיד לבנק סכום השווה לסכום שקוזז כאמור.



11.5 תחרות בין זכויות

בכל מקרה בו סכום שניתן או שניתן לבנק, לרבות על ידי הממשכן (ולרבות במקרה של פדיון השעבוד על ידי הממשכן), שימש לפירעון איזה מהסכומים הנערכים, או אם הממשכן נדרש לשלם איזה מהסכומים הנערכים לבנק או עשוי להידרש לשלם, הממשכן מתחייב:

11.5.1 לא לתבוע מהבנק כל סכום שניתן או שניתן כאמור;

11.5.2 לא לתבוע בתחרות עם הבנק את הנערב או צד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחובות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים;

11.5.3 לא לתבוע ולא להוכיח בפשיטת רגל, פירוק, פשרה, או הסדר תשלום אחר, בקשר לנערב או בקשר לצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחובות הנערב לבנק, לרבות לאיזה מהסכומים הנערכים, למעט לצורך שמירה על זכות תביעת החוב שלו, ובלבד שכל תשלום, חלוקה או טובת הנאה כלשהי שיתקבלו מכוח תביעה כאמור או בקשר אליה ישולמו או יועברו מיד לבנק, וכל עוד לא שולמו או הועברו כאמור הם יוחזקו בנאמנות על ידי הממשכן עבור הבנק (ולצורך כך מהווה אגרת החוב הסכם נאמנות בקשר לאמור לעיל).

וזאת עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מאת הנערב לרבות סכומים אשר אינם חלק מהסכומים הנערכים ואת מלוא הסכומים המגיעים או שיגיעו לבנק מצד שלישי כלשהו אשר ערב כלפי הבנק לאיזה מחובות הנערב כלפי הבנק כאמור.

11.6 מסירת מידע ושימוש בו

מידע שהבנק ביקש או יבקש מאת הממשכן מעת לעת, כמפורט בשטר המשכון, ויימסר על ידי הממשכן לבנק, יצורף גם למידע שיתקבל בבנק מאחרים. התנאים שיחולו, בכפוף לכל דין, לענין כל מידע כאמור והשימוש בו מפורטים להלן:

11.6.1 אלא אם כן צוין אחרת בשטר המשכון, לא חלה על הממשכן חובה חוקית למסור מידע שיתבקש ממנו ומסירת מידע תלויה ברצונו והסכמתו. עם זאת, בלא קבלת הפרטים המלאים שיתבקשו, הדרושים למטרות המפורטות להלן, יתכן שהבנק לא יספק לממשכן ולנערב שירותים בנקאיים. ייתכנו פרטים שתהא על הממשכן חובה למסור, או על הבנק לקבל, על פי הוראות הדין או הוראות בנק ישראל. האמור לעיל ולהלן מהווה הודעה מאת הבנק בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

11.6.2 יחד עם המידע אודות הממשכן המתקבל מהממשכן, ייאסף גם מידע במהלך מתן השירותים הבנקאיים שהממשכן או הנערב צד להם ובנספק יתקבל מידע מצדדים שלישיים כגון רשויות, בעלי רישיונות לפי חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002, מאגרי מידע חיצוניים ומקורות גלויים.

11.6.3 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק או שהיו בידי הבנק (ובכלל זה מידע אודות חשבונות של הממשכן בבנק), ישמשו את הבנק לצורך עבודתו השוטפת וייאגרו על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים או לצורך ניהול מערכת היחסים שבין הממשכן או הנערב לבין הבנק.

11.6.4 הבנק יעשה שימוש במידע אודות הממשכן לצורך עבודתו השוטפת. כחלק משימוש כאמור, הבנק יעשה שימוש במידע שייאסף מכל הפעולות בכל חשבונות הממשכן והנערב אצל הבנק.

11.6.5 במסגרת עבודתו השוטפת, הבנק יאסוף, יעבד, וישתמש במידע אודות הממשכן, בין היתר, למטרות הבאות:

11.6.5.1 בדיקת בקשות לקבלת שירותים בנקאיים וקבלת החלטות בקשר עם השירותים הבנקאיים לממשכן או לנערב, היקפם ואופן נתינתם.

11.6.5.2 ניהול סיכונים אשראי, ובכלל זה ניתוח ודירוג סיכון אשראי, וכן ניהול סיכונים אחרים, כגון איתור ומניעת הונאות או מניעת שימוש לרעה בשירותים, ניטור פעולות על פי הדין ובכלל זה על פי דין זר וכדומה.

11.6.5.3 שיפור השירות ללקוחות הבנק ובכלל זה גם פיתוח מוצרים ושירותים חדשים והצעתם ללקוחות הבנק.

11.6.5.4 ניתוח המידע, פילוח, אפיון הרגלי שימוש בשירותים והרגלי צריכה, ומיקוד מידע פרסומי.

11.6.5.5 שיווק ופרסום באמצעים שונים, בהתאם לדין.

11.6.6 הבנק יעביר באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות הממשכן ככל הנדרש בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה:

11.6.6.1 לצדדים שלישיים המספקים לבנק שירותים, ובכלל זה גם שירותי מחשב, תפעול ותקשורת, לצורך קבלת השירותים (להלן: "ספקי השירותים").

11.6.6.2 למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחוייב למסור לו את המידע, לרבות לצדדים שלישיים שהנערב יחתום ביחד עמם מעת לעת על בקשות ומסמכים אחרים בקשר עם אשראי שהינם או שיכולו להיות, במלואו או בחלקו, חלק מהסכומים הנערכים.

11.6.6.3 למערכות סליקה של אמצעי תשלום, נכסים פיננסיים ומידע.

11.6.6.4 לצדדים נגדיים לפעולות או עסקאות, בין שהם צד אמצעי או צד סופי.

11.6.6.5 לתאגיד חדש או אחר, אם הבנק או כל חברה אחרת מקבוצת הבנק יארגן את פעילותו במסגרת תאגידית אחרת, וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של צד שלישי.

11.6.6.6 לגופים נמחים – במקרה של המחאה או שעבוד על ידי הבנק או לצורך ביצוע המחאה או שעבוד כאמור.

11.6.6.7 כמו כן, הבנק ימסור, לגבי ניירות ערך חוץ, כל מידע שהוא מחוייב למסור על פי דין זר לרשות הממונה לפי אותו דין זר.

11.6.7 ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידם.

12. שיפוי

12.1 התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב מהוות גם ערבות של הממשכן לטובת הבנק לפירעון המלא והמדויק של כל הסכומים הנערכים וכן התחייבות לשיפוי שנותן הממשכן לבנק בקשר איתם, והממשכן מתחייב בזה לשפות או לפצות את הבנק בשל כל נזק, הוצאות ואבדן כספים שייגרמו לבנק בגין הסכומים הנערכים או בקשר עמם, כל זאת בהתאם לתנאי אגרת החוב, בשינויים המחוייבים.

12.2 למען הסר ספק מובהר בזאת כי חבותו של הממשכן, כערב לפירעון הסכומים הנערכים בהתאם לתנאי אגרת החוב, רחבה יותר מהיקף החבות הגילה של ערב על פי חוק הערבות.

13. רישום והפקדה

הבנק רשאי לרשום את השעבוד אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין או בכל מרשם ציבורי. הממשכן מתחייב בזה לחתום לפי דרישתו הראשונה של הבנק על כל התעודות והמסמכים הדרושים לצורך יצירת השעבוד, הקניית תוקפו וביצוע כל התחייבויותיו של הממשכן על פי אגרת החוב.

14. פדיון השעבוד

לממשכן, לנערב, לנושה הנספך, ככל שהיה, או לכל אדם אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת החוב או ממימושה או למי מטעמם לא תהא זכות כלשהי על פי סעיף 13(ב) לחוק המשכון, תשכ"ז - 1967 או כל הוראת דין שתבוא במקומו, והם לא יהיו רשאים לפדות את השעבוד, כולו או חלקו, בדרך של פירעון הסכומים המובטחים או כל חלק מהם קודם הגיע מועד פירעונם המוסכם. פירעון מוקדם כאמור יהיה כפוף לאמור במסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידי החייב בקשר עם הסכומים המובטחים.

15. העברה וגילוי מידע

15.1 בסעיף 15 זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידם:

15.1.1 "העברה" – מכירה, הסבה, המחאה או כל דרך אחרת של העברה, בשלמות או בחלקים, במשרין או באמצעות חברה ייעודית ("Special Purpose Company"), באופן מלא או באמצעות מכירת זכויות להשתתפות (Participations) ובכל דרך אחרת שהבנק ימצא לנכון. ההעברה יכול שתיעשה לנערב אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת;



בנק הפועלים בע"מ

מחלקת העסקים

מחלקת העסקים

מחלקת העסקים

מחלקת העסקים

מחלקת העסקים

- 15.1.2 "מידע" - מידע המצוי כיום ברשות הבנק או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד (ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידי הממשכן או הנערב או מידע עליהם, אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב), ובכלל זה מידע על השעבוד ומידע על הנכסים המשועבדים;
- 15.1.3 "נערב" - כל אדם או תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל;
- 15.1.4 "הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב" - זכויות וחובות הבנק בקשר לשעבוד ולנכסים המשועבדים ועל פי אגרת החוב;
- 15.1.5 "מתקשר פוטנציאלי" - נערב אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עמו מ"מ לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב אליו;
- 15.1.6 "יועצים" - יועצים מטעם הבנק או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן חברות העוסקות בדירוג אשראי שיועסקו לצורך דירוג זכויות וחובות הבנק בקשר לסכומים המובטחים והזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב וחברה משערכת עליה רשאים להסתמך גופים המפוקחים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לצורך ציטוט מחירי נכסי חוב לא סחירים שלהם;
- 15.2 הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו ובלי צורך בקבלת הסכמת הממשכן או הנערב לכך (בכפוף לכל דין), לבצע העברה של הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, כולן או חלקן (ובלבד שהממשכן או הנערב לא יישאו בכל הוצאה או עלות הנבעת מההעברה או בקשר אליה והידועה במועד ההעברה);
- 15.2.1 לכל נערב שהוא גוף מבין הגופים שלהלן: קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור; קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981; תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 וכן תאגיד מקבוצת החברות לה שייך תאגיד בנקאי ישראלי כאמור; קרן השקעה, כהגדרתה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008 או כל תאגיד בשליטתם של הגופים המנויים לעיל וכן לגופים בחו"ל המקבילים לגופים המנויים לעיל (המפוקחים על ידי הרשות הרלוונטית במדינת התאגדותם או במדינת בהן הם פועלים); או -
- 15.2.2 במסגרת עסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או במסגרת כל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם; או -
- 15.2.3 לכל אדם (אף אם אינו מבין הנעברים המנויים לעיל), לפי שיקול דעת הבנק וללא מגבלה (למעט אם וככל שמגבלה כאמור קבועה בדין) - וזאת אם אירע המקנה לבנק זכות להעמיד את הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 5 לעיל.
- 15.2.4 למניעת ספק, בכל מקרה של העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב, הבנק לא יהיה מנוע מלמשמש כמנהל אשראי, כנאמן בטוחות או בתפקיד אחר בקשר עם הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור.
- 15.3 כל אחד מבין הנערב והממשכן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב כאמור, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש לעניין זה ולבצע כל פעולה שתידרש על ידי הבנק, לצורך העברת הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב (ככל שרלוונטי), ובלבד שלא יידרש לשאת בהוצאות לצורך כך.
- 15.4 הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע לכל מתקשר פוטנציאלי, נערב שבוצעה לו העברה, יועצים או צדדים רלוונטיים. כמו כן, הבנק רשאי, בכל עת, לגלות מידע ליועצים או לצדדים רלוונטיים, לצורך התקשרות פוטנציאלית בעסקת איגוח (או עסקה דומה במסגרתה מועברות הזכויות והחובות בקשר לאגרת החוב לתאגיד יעודי מנפיק) או בכל עסקה אחרת של העברת סיכון או חשיפה או גידור שלהם או לצורך ביצוע. גילוי המידע כאמור יהיה כפוף לחתימת מקבלי המידע כאמור על כתב התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שיהיה מקובל על הבנק, וזאת למעט אם חלה על מקבלי המידע כאמור חובה לשמירת סודיות על פי דין.
- 15.5 הממשכן והנערב מתחייבים שלא לבצע העברה לאחר של איזה מזכויותיהם או חובותיהם בקשר עם השעבוד או על פי אגרת החוב ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.
16. **עמלות והוצאות**
- 16.1 הממשכן ישלם לבנק עמלות והוצאות הקשורות לאגרת החוב או על פיה, ובכלל זה בקשר ליצירת השעבוד או לתפעולו השוטף, לתיקון תנאיו ולפעולות לשמירה על תוקפו ולביטול רישומו או רישום כלשהו ביחס אליו בכל מרשם רלוונטי, או ליצירת השעבוד הנחות או לתפעולו השוטף ולפעולות לשמירה על תוקפו.
- 16.2 בנוסף, הממשכן ישא בכל העמלות ובכל ההוצאות הסבירות בקשר עם גביית סכומים המגיעים או שגיעו לבנק על פי אגרת החוב, ובקשר עם מימוש השעבוד והנכסים המשועבדים כאמור באגרת החוב, ואשר הבנק לא היה יכול להימנע מהן באמצעים סבירים (ובכלל זה שכן טרחת בעלי תפקיד והוצאותיהם ושכן טרחה סביר של עורכי דין). כן ישא הממשכן בכל הוצאה, תשלום, אגרה או עלות כאמור בקשר עם פירעון טרם זמנם של פיקדון לתקופה או של תוכנית חיסכון, מכירת ניירות ערך ודמי אחסנה של הנכסים המשועבדים.
- 16.3 הוצאות הקשורות להליכים משפטיים ייגבו בכפוף להוראות כל דין. סכום שכר טרחת עו"ד יהיה כפי שייקבע בהחלטות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל, ואם אין כאלה, כפי שיוסכם עם הממשכן בכתב. על אף האמור, בהליכי הוצאה לפועל, אם לא נקבע שכר טרחה כאמור, יאה הבנק רשאי לחייב את הממשכן בשכר הטרחה המינימאלי שנקבע מכוח סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשנ"א - 1961.
- 16.4 הוצאות שאינן מופיעות באגרת החוב או שסכומן לא נקבע באגרת החוב, ישולמו על ידי הממשכן בסכומן הממשי.
- 16.5 כל ההוצאות כאמור לעיל ישולמו על ידי הממשכן לבנק עם דרישתו הראשונה בכתב, אולם לגבי פעולה או מעשה שהממשכן חייב לעשותו, תקום החבות לפי דרישת הבנק או בעת ביצוע הפעולה או המעשה, לפי המוקדם.
- 16.6 בלי לגרוע מאיזה מזכויות הבנק על פי אגרת החוב, הממשכן יפרע לבנק כל חבות שלו כלפי הבנק בגין עמלות או הוצאות כאמור לעיל בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המריבי וזאת ממועד היווצרה או ממועד דרישתה, לפי העניין, ועד לסילוקה המלא בפועל, והכל כמפורט באגרת החוב.
- 16.7 כל העמלות וההוצאות, בצירוף ריבית בשיעור הריבית בשיעור המריבי, כאמור בסעיף 16 זה לעיל, יהיו חלק מהסכומים המובטחים ויהיו מובטחות על ידי השעבוד.
- 16.8 האמור באגרת החוב לגבי עמלות והוצאות יחול, אלא אם כן הוסכם או יוסכם אחרת בין הבנק ובין הממשכן בכתב.
17. **ספרי הבנק ומידע**
- 17.1 ספרי הבנק וחשבוניותיו ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם לכל פרטיהם, ובין היתר בנוגע לחישוב יתרת הסכומים המובטחים, פרטי השטות והבטוחות שניתנו להבטחת הסכומים המובטחים, ולכל עניין אחר הקשור לאגרת החוב או לסכומים המובטחים או למסמכים שיחתמו בהמשך או בקשר לכל אלו. העתקים מספרי הבנק או כל קטע מהם או מהדף האחרון של ספרי הבנק, שיאשרו על ידי פקיד הבנק על גביהם או במסמך נפרד, ישמשו ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנם ולנכונות כל הפרטים הנקובים בהם.
- 17.2 כל הפרטים שהממשכן מסר או ימסור לבנק ישמשו את הבנק בעבודתו השוטפת, כמקובל ובכפוף לכל דין, וייאגרו, בהתאם להוראות הדין, על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק או מי מטעמו, או במאגרי המידע של מי שיספק לבנק מעת לעת שירותי מחשב או שירותי עיבוד נתונים או אבטחת מידע או כל שירות אחר לצורך מתן שירותים בנקאיים.
18. **אחריות הממשכן**
- 18.1 במקרה והממשכן הוא שניים או יותר, יהיו כל יחיד הממשכן אחראים ביחד ולחוד למילוי כל התחייבויות הממשכן על פי אגרת החוב. אם מי מיחיד הממשכן הוא פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר יחיד הממשכן. האמור לעיל יחול גם על נערב שהיה שניים או יותר ביחס למילוי כל התחייבויות הנערב על פי אגרת החוב.
- 18.2 במקרה שהממשכן או הנערב מהווים גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאמן או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צירוף של גופים, לא תיפגענה התחייבויות הממשכן או הנערב (לפי העניין) על פי אגרת החוב מכל שינוי בשם, שינוי מבנה או שינוי בהרכב של הממשכן או של הנערב.
19. **הודעות והתראות**



- 19.1 הבנק ישלח לממשק ולנערב הודעות בכל הקשור לאגרת החוב רק ככל שאלו נדרשות בהתאם לדין או על פי סיכום מפורש ובכתב בין הבנק לבין הממשק או הנערב, לפי העניין.
- 19.2 כל הודעה שתישלח באמצעות הדואר על ידי הבנק אל הממשק או אל הנערב, לפי העניין, במכתב רשום או רגיל לפי הכתובת העדכנית ביותר המופיעה באגרת החוב או במסמכי פתיחת חשבון בבנק או לפי כל כתובת המופיעה במרשם האוכלוסין או לפי כתובת המשרד הרשום של הממשק או של הנערב, לפי העניין, או לפי כתובת אחרת שעליה יודיע הממשק או הנערב, לפי העניין, לבנק בכתב, תחשב להודעה חוקית שנתקבלה על ידי הממשק או על ידי הנערב, לפי העניין, תוך 72 שעות מזמן שנשלח המכתב הכולל את ההודעה.
- 19.3 אישור בכתב הבנק או מי מטעמו בדבר משלוח הודעה כלשהי כאמור בסעיף 19 זה לעיל ובדבר מועד המשלוח, ישמשו הוכחה לכאורה בדבר המשלוח על ידי הבנק ומועדו, והכל כנקוב באישור.
20. **הדין המהותי ומקום השיפוט**
- 20.1 אגרת החוב תפורש על פי ובהתאם לדין מדינת ישראל.
- 20.2 מקום השיפוט הייחודי לצורך אגרת החוב נקבע בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום עריכת אגרת החוב או בבית המשפט המוסמך באחת הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע, לוד או נצרת.
21. **כללי**
- 21.1 כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות של הממשק ושל הנערב כאמור באגרת החוב הם בלתי חוזרים, ובאים בנוסף ובלי לגרוע מכל הצהרה, מצג, התחייבות, הוראה או הרשאה אחרת של מי מהם כלפי הבנק על פי אגרת החוב או על פי איזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו על ידיהם, והבנק התקשר או יתקשר עם הממשק או הנערב בהסכמים להעמדת שירותים בנקאיים נשוא הסכומים המובטחים ובבטוחות שלהבטחתם, בין היתר, בהסתמך על כל ההצהרות, המצגים, ההתחייבויות, ההוראות וההרשאות כאמור.
- 21.2 כל ביטול או שינוי של חביונות הממשק או הנערב כלפי הבנק על פי אגרת החוב, לרבות ויתור או פשרה, מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה מצד אחד הצדדים לגבי אי קיומה או קיומה הבלתי נכון של התחייבות כלשהי של הצד האחר על פי אגרת החוב או התחייבות כלשהי של הנערב, לא ייחשבו כויתור של הצד המוותר על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה.
- 21.3 הבנק רשאי לחייב כל חשבון בבנק המתנהל עבור הממשק (בין אם לבדו ובין אם יחד עם אחרים), לפי שיקול דעת הבנק, בכל הסכומים שהממשק חייב לשלם על פי הוראות אגרת החוב ואשר לא שולמו כאמור, והכל למעט אם סוכם אחרת במפורש בין הבנק לבין הממשק. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הממשק לשלם לבנק את מלוא הסכומים שהממשק חייב לשלם לבנק על פי אגרת החוב בהתאם לתנאיה. בלי לגרוע מזכויות הבנק, לרבות על פי אגרת החוב ובנוסף להן, הממשק נותן לבנק הוראה והרשאה בלתי חוזרות, לחייב את חשבונותיו כאמור בסעיף זה לעיל.
- 21.4 זכויות הבנק לפי אגרת החוב הן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בהמשך ובנוסף ובלי לגרוע מכל זכות שקיימת או שתהיה לבנק על פי דין או על פי כל מסמך אחר שנחתם או שייחתם על ידי הממשק או הנערב או עבור מי מהם לטובת הבנק, ובכלל זה מסמכים שעניינם פתיחת וניהול חשבונות בבנק (להלן: "המסמכים הנוספים"). אין באמור באגרת החוב כדי לפטור את הממשק או ערב אחר כלשהו לסכומים המובטחים, מחבות כלשהי שלו לבנק. הבנק יהיה רשאי לעמוד על זכויותיו ולנקוט כנגד צדדים כאמור בכל האמצעים המוקנים לבנק על פי אגרת החוב, המסמכים הנוספים, ועל פי כל דין.
- 21.5 הוראות אגרת החוב והוראות המסמכים הנוספים הן משלימות, אולם בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת החוב לבין הוראות המסמכים הנוספים, בהתייחס לנושאים הדוניים באגרת החוב, יגברו הוראות אגרת החוב.
- 21.6 בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 10 ו-11 לעיל, מובהר כי לא יהיה במימוש השעבוד הנחות, ככל שיהיה, כדי לפגוע בתוקף השעבוד או באיזה מזכויות הבנק על פיו או בכדי לצמצמן. היה ימומש השעבוד הנחות, וכל עוד לא בחר הבנק אחרת, ימשיך השעבוד לחול במלוא תוקפו על הנכסים המשועבדים.
- 21.7 בכפוף לכל דין, אין באמור באגרת החוב כדי ליצור זכויות לטובת צד שלישי כלשהו.
- 21.8 בכל מקרה שבו לפי אגרת החוב רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי, אין הוא חייב לעשות כן.
- 21.9 בכל מקרה שבו רשאי הבנק לבצע פעולה כלשהי על פי אגרת החוב ללא הודעה מוקדמת - תהיה זכות הבנק כאמור כפופה לאמור בכל דין שלא ניתן להתנות עליו.
22. **פרשנות והגדרות**
- 22.1 המבוא לאגרת החוב ונספחיה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ותנאי מתאיה. כותרות הסעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהן בפירוש אגרת החוב.
- 22.2 לשון יחיד כוללת רבים ולהיפך. לשון מין זכר כוללת מין נקבה, ולהיפך.
- 22.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, בכל מקרה של איזכור דין כלשהו באגרת החוב, הכוונה היא לנסחו של הדין כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד רלוונטי.
- 22.4 בכל מקום בו נזכרים הממשק או הנערב, לפי העניין, הכוונה היא לממשק או לנערב, לפי העניין, לרבות יורשיו, עזבונם, מבצעי צוואתו, אפוטרופוסיו, מפרקו, נאמניו וכל הבאים במקומו.
- 22.5 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים באגרת החוב המשמעות כמפורט בצד:
- 22.5.1 "אגרת החוב" - אגרת חוב זו.
- 22.5.2 "אירוע אי חוקיות" - איזה מהאירועים הבאים:
- 22.5.2.1 אם הבנק לא יוכל לממן את עצמו במטבע רלוונטי לסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבות הנעוצות בשינויים שחלו בשוק הכספים הבינלאומי, או אם הבנק לא יוכל לקבוע את שיעור הריבית החלה על הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, מסיבה כלשהי, או אם המשך העמדת הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בתנאיהם הקיימים יהפוך לבלתי אפשרי מסיבה כלשהי;
- 22.5.2.2 כתוצאה משינוי דין, או נוכח שינויים שיחולו בחייב או בעסקיו, המשך העמדת הסכומים המובטחים על ידי הבנק, כולם או חלקם, על פי תנאיהם, כפי שהיו בכל מועד רלוונטי, או מתן תוקף להתחייבויות או שימוש בזכויות של הבנק בהתאם לאיזה מהמסמכים שנחתמו או שייחתמו לטובת הבנק על ידי הממשק או הנערב או עבורו בקשר עם הסכומים המובטחים, יהפכו לבלתי חוקיים או יהיו הפרה של הדין מצד הבנק (לרבות הפרה של תקנה, כלל, הוראה הנחיה או צו). מובהר, כי חריגה של הבנק מהמגבלות הקבועות בהוראות בנק ישראל, ובכלל זה בהוראת ניהול בנקאי תקן 313 שעניינה חבות "לווה בודד" או "קבוצת לווי", תהווה הפרה של הדין כאמור.
- 22.5.3 "בטוחות" - ערבויות, שיעבודים, משכונות ובטוחות אחרות מכל מין וסוג שהם.
- 22.5.4 "בעל תפקיד" - כונס נכסים, מפרק, נאמן, מנהל מיוחד, מקבל נכסים או בעל תפקיד דומה אחר.
- 22.5.5 "דוחות כספיים" - דוחות כספיים תקופתיים, הערוכים במתכונת שנקבעה על פי כל דין ועל פי עקרונות חשבונאיים מקובלים, שהממשק או חברה-בת כלשהי של הממשק חייבים או יהיו חייבים לערוך על פי כל דין.
- 22.5.6 "דין" - כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981.
- 22.5.7 "הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וכל בורסה אחרת בה נסחרים ניירות ערך ככל שאלו מהווים חלק מהכנסים המשועבדים. "הבנק" - בנק הפועלים בע"מ על כל אחד מסניפיו או משרדיו בישראל, וכן כל הבא במקומו או מכוחו וכל נערב שלו.
- 22.5.8 "הליך גביה" - הליך לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967; לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995; לפי פקודת המיסים (גביה), או לפי חוק אחר המקנה סמכויות גביה המקבילות לסמכויות המוקנות בהליכים אלה.
- 22.5.9 "הסדר" - הסדר, הסדר חוב או הצעת פשרה.



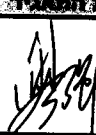
- 22.5.10 "הפקדה" - כל סכום שהופקד בפקידון בהתאם לתנאי הפיקדון.
- 22.5.11 "השעבוד" - השעבוד, וההמחאה על דרך השעבוד על פי שטר המשכון.
- 22.5.12 "התעריפון" או "תעריפון הבנק" - תעריפון של הבנק, המוצג בסניף, באתר האינטרנט של הבנק או באפליקציות סלולריות של הבנק, באמצעות מכשירים אוטומטיים או בכל דרך אחרת שמותר יהיה לבנק להציג, על סכומי עמלות ושיעור, ותשלומים וסכומים אחרים הקשורים לשירותים הבנקאיים, עדכונים ודרך שינויים של כל אלו והכל כפי שתעריפון כאמור, יהיה נהוג ומקובל בבנק מעת לעת, ובכפוף לכל דין.
- 22.5.13 "חבות" - חוב, התחייבות או חיוב כלפי הבנק, מסוגים כלשהם (קיימים ועתידיים, ישירים או עקיפים, מותנים ושאינם מותנים, לרבות של אדם או תאגיד כלשהו כערב כלפי הבנק) ומכל עילה שהיא, הכל כפי שיהיו מעת לעת, לרבות כל חבות כאמור כלפי הבנק בחשבון כלשהו, ואף אם חשבון כאמור הינו חשבון בבעלות משותפת.
- 22.5.14 "חובות בגין ערבויות לצד שלישי" - כל חבות קיימת או שתהיה לממשכן או לנערב כלפי הבנק בקשר או בגין ערבות שנתן או שייתן הממשכן או הנערב לבנק להבטחת חבות של צדדים שלישיים כלשהם כלפי הבנק, ובכלל זה ערבות שנתן או שייתן הממשכן לבנק להבטחת חבות של הנערב או ערבות שנתן או שייתן הנערב לבנק להבטחת חבות של הממשכן.
- 22.5.15 "חוק החברות" - חוק החברות, תשנ"ט – 1999.
- 22.5.16 "חוק הערבות" - חוק הערבות, התשכ"ז – 1967.
- 22.5.17 "חוק חדלות פירעון" - חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018.
- 22.5.18 "לוח בסניף" - מכר או לוח שהוצג בסניף של הבנק וכן דף מידע שהונח על הדלפק בסניף הבנק שבו מתבצעות עסקאות הנוגעות לעניין, ובמשרד של הבנק או בסניף של הבנק שאין בו שירותי דלפק, גם מענה קולי.
- 22.5.19 "מט"ח" - כל מטבע חוץ בר המרה חופשית.
- 22.5.20 "מס" - כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהם, לרבות בגין הכנסה, רווח הון, או רווחים; מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון, מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה כאמור ולרבות מס בולים (ככל שיחול).
- 22.5.21 "ניירות ערך" - איזה מהבאים, כולם או חלקם, ביחד ולחוד: ניירות הערך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תעודות המונפקות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר וכן תעודות המונפקות על ידי ממשלת ישראל או כל ממשלה זרה או כל רשות ציבורית או כל רשות אחרת הפועלת על פי דין, והמקנות זכות חברות או השתתפות במנפיק או תביעה ממנו, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות או בכל קרן נאמנות אחרת, בין אם יש לה אישיות משפטית ובין אם לאו, וכן תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, ולרבות כל תעודות או זכויות המונפקות או הנוצרות בישראל או בחו"ל, בין למוכ"ז ובין על שם, בין משתלמות במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, לרבות זכויות מוחזקות וראויות, ולרבות הזכות לקבל כל תעודות מצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ממערכת סליקה כלשהי, ולרבות תעודות או זכויות שיש להן קיום בכתב או הניתנות לשחזור או להוכחה באמצעים אלקטרוניים או אחרים.
- 22.5.22 "ספר הבנק" - לרבות רישומים של הבנק וגם כל ספר, פנקס, דף חשבון, חוזה, כתב התחייבות, שטר בחתימת הממשכן או הנערב (לפי העניין), כרססת, גיליון של הבנק או שהופקו על ידי הבנק, סליל רישומי הבנק, העתקים של כל אלו שאושרו על ידי הבנק או הוגשו על ידו כחלק מספריו וכל שניתן להפיק מכל אלו באמצעי אחסון נתונים או אחזורם, הדמיה אלקטרונית וטכנולוגיה אחרת, שנעשו במהלך העסקים הרגיל של הבנק.
- 22.5.23 "ריבית בשיעור המירבי" - לגבי מטבע ישראלי - הריבית המירבית כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במטבע ישראלי שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף. לגבי מט"ח – הריבית המירבית, כפי שתהיה מעת לעת, החלה בבנק על יתרות חובה בחשבון עובר ושב במט"ח הרלוונטי, שלא קיימת בו מסגרת עו"ש בתוקף.
- 22.5.24 "רישומים" - כל רישום או העתק של רישום המשמרים את המידע על פעולות בחשבון בבנק או את נתוניו של חשבון בבנק ופרטיו בין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, הדמיה אלקטרונית, צילום (לרבות מיקרופילם) ובין שנרשם או הועתק באמצעות כל מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני או כל טכנולוגיה המשמרת את המידע על פעולות בחשבון בבנק או בקשר אליו וכן פלט, חומר מחשב שהוא מידע ומסר אלקטרוני הכולל נתונים על חשבון בבנק או הודעות הבנק בקשר לחשבון בבנק, אשר נוצרו באמצעי רישום של מחשבים של הבנק, כמשמעותם של "פלט" "חומר מחשב" (שהוא מידע) ו"מחשב" בחוק המחשבים התשנ"ה - 1995 וכן הדפסת תוכנו של קובץ מחשב על נייר, או כל רישום בכל אמצעי אחר של הבנק או הצגת מילים או ספרות או סימנים אחרים כלשהם שהבנק נוהג להשתמש או להיעזר בהם ברישומיו.
- 22.5.25 "שטר" או "שטרת" - כל שטר חוב, שטר חליפין, שיק, התחייבות, בטוחה, המחאה, שטר מטען, שטר פיקדון, משיכה, פקודת תשלום וכן כל מסמך סחיר מכל סוג שהוא.
- 22.5.26 "שינוי דין" - החלה של דין חדש, חקיקה חדשה או שינוי בדיון קיים או באופן החלתו או יישומו שנעשו לאחר מועד חתימת אגרת החוב, לרבות: שינוי בפרשנות של דין קיים; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי בנק ישראל, לרבות התחייבות חדשה על פי הסכם שבנקים בישראל התקשרו בו עם בנק ישראל או שינוי בנהג הבנקאי מול בנק ישראל; דרישה חדשה המופנית אל הבנק על ידי כל רשות מוסמכת אחרת בכל מקום שיפוט רלוונטי; והכל - גם אם דין, שינוי או דרישה או התחייבות או נוהג אלה אינם מחייבים את הבנק אך בנקים או מוסדות פיננסיים אחרים נוהגים לקיימו, ובכל מקום שיפוט רלוונטי. לעניין זה "דין" - כהגדרתו בסעיף זה לעיל וכן תקנה, כלל, הוראה, הנחיה, צו או התחייבות מול בנק ישראל או נוהג כאמור לעיל.
- 22.5.27 "שינוי מבנה" - פירושו ביחס ליישום המשפטי או לגוף המשפטי הרלוונטי, כל אחד מאלה:
- 22.5.27.1 מיזוג או פיצול, כמשמעות מונחים אלה בחלק ה'2 לפקודת מס הכנסה [נסח חדש] או בחוק החברות, (לרבות איחוד וארגון מחדש, והכל - בין אם נערכו לפי החלק השמיני או לפי החלק התשיעי לחוק החברות או בכל דרך אחרת) או כל פעולה שתוצאתה דומה בהתייחס לשותפות או להתאגדות מחוץ לישראל;
- 22.5.27.2 פעולה שתוצאתה הינה רכישה, העברה או קבלה של נכסים שהינם מהותיים עבור היישום המשפטי או הגוף המשפטי בהיקפם או בטיבם או רכישה או קבלה של התחייבות מהותית כאמור;
- 22.5.27.3 קבלה של נכסים תמורת מניות או ניירות ערך אחרים או זכויות אחרות של היישום המשפטי או של הגוף המשפטי, כאשר הנכסים הרלוונטיים לפעולה כאמור הינם מהותיים עבור היישום המשפטי או הגוף המשפטי, בהיקפם או בטיבם; והכל - בין בעסקה אחת ובין בסדרה של עסקאות.
- 22.5.28 "שירותים בנקאיים" - כלל השירותים שהבנק נוהג לתת ללקוחותיו, על פי המקובל אצלו מעת לעת.
- 22.5.29 "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולגבי תאגיד שחוק זה אינו חל לגביו - בשינויים המחויבים.
- 22.5.30 "שער המכירה המקובל בבנק" - שער חליפין / העברות / המחאות - מכירה המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתייחס, לקניית מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן מהבנק בכל מועד רלוונטי; ובתוספת עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.
- 22.5.31 "שער הקנייה המקובל בבנק" - שער חליפין / העברות / המחאות - קנייה המתפרסם מדי פעם על ידי הבנק על לוח בסניף והמתייחס, למכירת מט"ח רלוונטי על ידי הממשכן לבנק בכל מועד רלוונטי; ובניכוי עמלת חליפין, כל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים.

23. תנאים נוספים:



בנק ישראל יתמך את החתומים האלקטרוניים, מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי ביום החתימה בתוך התאגיד ברשות התאגידים

כל אחד מיחיד הממשכן, לפי העניין, מאשר באמצעות הח"מ, כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין באגרת החוב טרם חתימת המורשים מטעמו על אגרת החוב וכי חתימת המורשים מטעמו על גבי חותמת הממשכן או שמו המודפס, מחייבת את הממשכן בהתאם לדרישות תקנון או החלטותיו

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 1 באמצעות המורשים מטעמו ובמועדים כמפורט להלן:					שם הממשכן 1
שם המורשת	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת המורשת	
MIAO QIANG	PE1580297	CEO	27/02/25		אס.איי.פי.ג'י. סרמינל בייפורט חברה בע"מ
Yuan Cheng	PE2053540	CFO	27/02/25		

מסמך זה נחתם בשם הממשכן 2 באמצעות המורשים מטעמו ובמועדים כמפורט להלן:					שם הממשכן 2
שם המורשת	מזהה	תפקיד	תאריך	חתימת המורשת	





רשות
המזהדה

אישור מועדים כח"מ החתום אלקטרונית,
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים